

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004705-10.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: JULLYANE MATTOS DA PAZ

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. LEI 14.375/2022. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS INADIMPLENTES. PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA DO *FUMUS BONI IURIS*. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIMINAR INDEFERIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5004705-10.2025.4.02.5101

510015424595 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004705-10.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: JULLYANE MATTOS DA PAZ

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida de Cautelar interposto pela parte autora, em face da decisão do Juízo de origem, que negou seu pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (evento 4, DESPADEC1):

*"Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível movido(a) por **JULLYANE MATTOS DA PAZ** em face de **BANCO DO BRASIL SA, FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO** com pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas mensais de (R\$ 437,71), nos termos do art. 300 do CPC.*

Alega que obteve seu contrato de adesão ao FIES em 09/04/2014 para ingressar no curso de Administração.

Aduz que a fase de amortização iniciou-se em 10/12/2019, e desde essa fase, a parte Autora encontra-se adimplente com suas parcelas, sendo que este evidencia o pagamento das 59 parcelas, com saldo devedor atual de R\$ 37.149,88, a ser pago em 97 prestações, sendo que os valores das parcelas mensais são de R\$ 437,71.

Informa que faz o possível para o pagar as prestações e que é injusto que os benefícios da Lei nº 14.375/2022 atinjam somente os inadimplentes e não a todos os alunos que possuem financiamento estudantil.

Esclarece que a Lei nº 14.375/2022 incluiu no pacote de descontos e perdão da dívida somente os inadimplentes, sendo que com relação aos adimplentes a legislação concedeu somente o desconto de 12% (doze por cento) sob o valor total da dívida, conforme dispõe o artigo 5º-A, parágrafo 4º, inciso V, alínea "a" da referida lei.

*É o relato. **Decido.***

No que tange ao pedido de tutela de urgência, tem-se que para o seu deferimento, impõe-se a presença concomitante da demonstração, de plano, da plausibilidade jurídica da tese deduzida na inicial e, de igual forma, do perigo decorrente da demora no processamento, com vistas a ser evitado eventual dano de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC).

A parte Autora alega que faz jus à extensão, por analogia, dos descontos e condições do programa "Desenrola FIES" - Lei nº 14.375/2022 aplicado aos estudantes inadimplentes e requer a suspensão da cobrança das prestações do financiamento estudantil.

Não cabe ao Poder Judiciário estender à autora benefício previsto em lei sem que ele preencha os requisitos elencados pelo legislador, unicamente com a finalidade de enquadrar a dívida à sua realidade social atual.

A Lei nº 14.375/2022 prevê condições especiais de amortização para estudantes com débitos vencidos.

"Art. 5º-A.

§ 1º É o agente financeiro autorizado a pactuar condições especiais de amortização ou de alongamento excepcional de prazos para os estudantes inadimplentes com o Fies, por meio de adesão à transação das dívidas do Fies de que trata a legislação referente à matéria, com estímulos à liquidação, ao parcelamento e ao reescalonamento das dívidas do Fies.

§ 1º-A. Para fins do disposto no § 1º deste artigo, é admitida a concessão de descontos incidentes sobre o valor principal e o saldo devedor da dívida, conforme estabelecido em regulamento editado pelo Ministério da Educação, nos termos de ato do CG-Fies.

§ 1º-B. Para graduação das reduções e do diferimento de prazo, o CG-Fies observará:

I - o grau de recuperabilidade da dívida;

II - o insucesso dos meios ordinários e convencionais de cobrança;

III - a antiguidade da dívida;

IV - os custos inerentes ao processo de cobrança, judicial ou administrativa;

V - a proximidade do advento da prescrição; e

VI - a capacidade de pagamento do tomador de crédito.

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, o estudante beneficiário que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de dezembro de 2021 poderá liquidá-los por meio da adesão à transação com fundamento nesta Lei, nos seguintes termos:

I - (revogado);

I - (revogado);

II - (revogado);

III - (revogado);

IV - (revogado);

V - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 90 (noventa) dias em 30 de dezembro de 2021:

a) com desconto da totalidade dos encargos e de até 12% (doze por cento) do valor principal, para pagamento à vista; ou

b) mediante parcelamento em até 150 (cento e cinquenta) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% (cem por cento) de juros e multas;

VI - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de dezembro de 2021 que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de até 99% (noventa e nove por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e

VII - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de dezembro de 2021 que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso VI deste parágrafo, com desconto de até 77% (setenta e sete por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor.

No caso concreto, os documentos trazidos aos autos não são suficientes à comprovação dos fatos alegados na inicial, devendo ser oportunizado o contraditório para verificar a eventual elegibilidade da parte autora ao programa de desconto/refinanciamento previsto na Lei nº 14.375/2022.

Gratuidade de Justiça

A parte autora requer a assistência judiciária gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, honorários e emolumentos, sem comprometer o seu sustento.

As custas judiciais, na Justiça Federal, são de valor módico e o valor da causa é baixo. Seu contracheque comprova renda de R\$ 8.864,42 (evento 1, DOC5). A parte autora é militar/Marinha e não trouxe aos autos documentos para comprovar sua hipossuficiência.

Valor da causa

Da leitura da inicial, decorre que o valor atribuído à causa - R\$ 29.630,74 - não corresponde ao proveito econômico perseguido nos autos (art. 292, §3º, CPC), eis que o salo devedor.

Desse modo, **indefiro o pedido de tutela de urgência.**"

Pretende, liminarmente, a suspensão da cobranças das parcelas mensais de R\$ 437,71.

Liminar indeferida no Evento 3.

É o relatório.

VOTO

Narra a parte autora que assinou o contrato do FIES, em 2014 (evento 1, COMP6), tendo a fase de amortização iniciado em 10/12/2019 (evento 1, COMP9).

FASE DE AMORTIZACAO	
Operação	24905594
CPF	137581517-24
Dia do débito	10
Data início	10.12.2019
Data fim	10.12.2032
Prazo	156
Data do contrato	09.04.2014
Parcelas em Ser	97
Valor do limite global	51.450,00
Saldo devedor sobre valores liberados	37.149,88
Valor em atraso	0,00

Entretanto, diante das dificuldades financeiras e da pandemia, não conseguiu arcar com o pagamento das parcelas.

Informa que, atualmente, o saldo devedor é de R\$ 37.149,88, razão pela qual requer a aplicação do desconto de 77% e posteriormente de 12%.

3. A aplicação analógica e a interpretação extensiva do desconto de 77% aos adimplentes, para consequente alteração no valor do saldo devedor atualizado para (R\$ 8.544,47 - planilha de cálculos anexa), nos termos do art 5º e 6º da Constituição Federal de 1988 c/c o inciso I,II e IV, do art. 1º e o inciso I, § 2º, do art. 5º da Lei 14.375/2022 c/c o inciso VII, do § 4º do art. 5º-A, da Lei 10.260/2001, e dos demais princípios, como o da quebra da

confiança, da solidariedade, relativização da *pacta sunt servanda* e da função social do contrato;

4. Posteriormente, a aplicação do desconto de 12%, para consequente aplicação do saldo devedor remanescente de (R\$ 7.519,14 - conforme consta na planilha de cálculos anexa) a ser dividido em 97 parcelas de (R\$ 77,51), com redução de 100% (cem por cento) de juros e multas, conforme § 5º, do art. 5º, da Lei 14.375/2022 e as alíneas “a” e “b”, do inciso V, art. 5º-A da Lei 10.260/2001;

Pois bem.

A MP nº 1090/2021 alterou a Lei nº 10.260/01 e posteriormente foi convertida, com revogação de alguns dispositivos, na Lei nº 14.375/2022.

Constato da exposição de motivos da MP nº 1060 de 20/12/2021, que seu objetivo foi possibilitar a renegociação com os contratos que estavam até então inadimplentes, considerando os efeitos da pandemia. Destaco:

“O referido normativo legal oportuniza aos estudantes que tenham formalizado a contratação do Fundo de Financiamento Estudantil – Fies até o 2º semestre de 2017, e que estejam com débitos vencidos e não pagos até a publicação desta Medida, a realização de renegociação de dívidas por meio da adesão à transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos do Fies. A alteração legislativa compõe uma série de benefícios com motivação específica a fim de reduzir os índices de inadimplência do Programa e combater os efeitos devastadores da pandemia da Covid19.

2. O Fies possui 2,4 milhões de contratos formalizados até 2017, somando um saldo devedor total de R\$ 106,9 bilhões nos agentes financeiros (Caixa e Banco do Brasil). Desses, temos mais de 1 milhão de estudantes financiados inadimplentes, representando uma taxa de inadimplência de 48,8% (mais de noventa dias de atraso na fase de amortização), somando R\$ 7,3 bilhões em prestações não pagas pelos financiados.

3. Destaca-se o parcelamento das dívidas em até 150 (cento e cinquenta) meses, com redução de 100% dos encargos moratórios e concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação integral da dívida.

4. No caso de estudantes com mais de um ano de atraso, em que a recuperabilidade é muito menor, prevê-se o desconto de 92% da dívida consolidada para os estudantes que estão no Cadastro Único ou foram beneficiários do auxílio emergencial e de 86,5% para os demais estudantes.

5. Ademais, será permitida a utilização do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para o pagamento do Fies, inclusive na hipótese do parcelamento. Há também uma melhor definição sobre a cobrança judicial dos débitos do Fies, de forma a respeitar os critérios de racionalidade, economicidade e eficiência, para não onerar sobremaneira o Poder Judiciário, devendo as dívidas do Fies somente serem judicializadas com razoável certeza de recuperabilidade. 6. Com essa proposta, as renegociações de dívidas do Fundo terão duração a longo prazo, de modo a respeitar e estar disponível quando os estudantes financiados tiverem recursos suficientes para realizarem o acordo e proporcionar a retomada da atividade econômica, do emprego e da renda familiar.”

.....

“9. Como exposto acima, e tendo em vista a sustentabilidade do Fies e a necessidade de retomada econômica dos estudantes contemplados pelo financiamento e que estavam inadimplentes com o Programa, resta imprescindível a alteração dos termos constantes da Lei nº 10.260, de 2001, e da Lei nº 12.087, de 2009.”

Registro que a menção aos contratos celebrados até o 2º semestre de 2017, considerando que a MP foi editada em dezembro de 2021, tinha como finalidade atingir os contratos que estavam na fase de amortização ou final de carência considerando os cursos de menor duração - 4 anos - ou seja, em plena pandemia.

Entretanto, aduz a parte autora na inicial a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 14.375/2022 pretende sua aplicação analógica aos contratos adimplentes. O art. 5º da mencionada Lei dispõe sobre transação de forma que não pode ser imposto pelo Judiciário as partes, na ausência de previsão legal, quanto aos recursos do Fundo ou acordo entre partes.

Outrossim, tendo em vista que se trata de fundo público para cumprimento de política social, cuja sustentabilidade é importante, não vislumbro espaço, ainda mais nesta fase processual, para ampliar a hipótese excepcional e vinculada para concessão da renegociação com condições especiais aos que não se inserem no campo de aplicação da mesma.

No caso concreto, em juízo perfunctório, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que o caso nitidamente necessita aguardar a instrução processual, com manifestação da parte ré e posterior análise do conjunto probatório.

Em sede de cognição sumária não foi possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado.

Não comprova a parte autora que corre risco de danos irreparáveis pela demora (urgência). Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO** por **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO**. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.

5004705-10.2025.4.02.5101

510015424594 .V5